

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

1184/25/פ

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – ביטול סעיפים 7א ו-42א(ג))

1. ביטול סעיף 7א בחוק-יסוד: הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), סעיף 7א – בטל.
2. תיקון סעיף 42א סעיף 42א(ג) לחוק-היסוד – בטל.

דברי הסבר

סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת נחקק על מנת שהכנסת תוכל לקבוע שהיא מונעת את התמודדותם של רשימה או מועמד בבחירות לכנסת, כאשר מתקיימת עילה המלמדת על כך שבבסיס קיומה של הרשימה או של המועמד עומדים מטרות וערכים הסותרים ערכים בסיסיים של מדינת ישראל. אלא שהלכה למעשה, במשך שנים רבות הפכו שופטי בית המשפט העליון את החלטותיה של הכנסת, וכך לדוגמא אפשרו את התמודדותה של מתמודדת שהשתתפה במשט המרמרה בו הותקפו ונפצעו חיילי צה"ל על ידי פעילי טרור, ואת התמודדותה של רשימת בל"ד, למרות הצהרות מפורשות של הרשימה וחבריה הסותרים את ערכיה הבסיסיים ביותר של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בשנתיים האחרונות נשבר שיא חדש, כאשר שופטי בית המשפט העליון החליטו לפסול את מועמדי עוצמה יהודית ומנגד הכשירו חבר כנסת שהשווה את ממשלה ישראל לממשלת הרייך, והכשיר פגיעה בחיילי צה"ל, הכשירו חברת כנסת לשעבר שהיללה את הרוצח סמיר קונטאר, והכשירו חברת כנסת שבחלומותיה – השמדת העיר זיכרון יעקב.

נוכח כל אלו, ומשעה ששופטי בית המשפט העליון רוקנו את הסעיף מתוכנו והכשירו פעם אחר פעם תומכי טרור מוצהרים, אין עוד הצדקה לקיומו של הסעיף בספר החוקים של מדינת ישראל. בהמשך לביטול סעיף 7א מוצע לבטל גם את סעיף 42א(ג) המעגן הליך הפסקת כהונה של חברי כנסת מכהנים אם קבעה הכנסת ברוב של 90 חבריה שהתקיים בחבר הכנסת לאחר היבחרה של אותה כנסת האמור בסעיף 7א(2) או (3).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתמר בן גביר וקבוצת חברי הכנסת (2927/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2927/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.